



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 del 25/09/2026

OGGETTO: Rimodulazione Piano di intervento per il Diritto allo Studio a.s. 2026/2027, approvato con Deliberazione di G.C. n. 122 del 29/04/2026 e approvazione del piano di riparto delle spese di cui al "Fondo Regionale per il Piano Scuola" a.s. 2026/2027.

L'anno duemilaventisei, addì venticinque, del mese di Settembre alle ore 12:47, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Vice Sindaco CARDAMONE MICHELANGELO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	No
Il Vice Sindaco	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	GATTO RACHELE VANESSA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 6 Assenti n° 2

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Vice Sindaco CARDAMONE MICHELANGELO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'assessore delegato

Richiamati:

- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 50 e 48;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 41 dello Statuto;

Vista l'istruttoria elaborata dal Settore Servizi alla Persona;

Propone alla Giunta Comunale
la adozione della presente deliberazione

PREMESSO CHE:

- il Piano Comunale diritto allo studio è lo strumento programmatico di tutte le attività e le iniziative a favore degli studenti delle scuole comunali ed è relativo alla realizzazione dei servizi collettivi (mensa, trasporto, fornitura libri di testo, servizi abitativi, servizi per gli alunni diversamente abili);
- la L.R. N° 27/85 “Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio” all'art. 1 “Obiettivi” prevede “Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione disciplina con la presente legge le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e promuove interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo il raccordo dello sviluppo della ricerca scientifica, culturale e del l'innovazione tecnologica al sistema formativo regionale” ;
- con la legge n. 56/2014 la Regione Calabria ha provveduto al trasferimento del personale delle Province all'Ente Regione ed al contestuale trasferimento delle funzioni delegate, tra cui le competenze relative alla programmazione, gestione e ripartizione dei fondi regionali per gli interventi in materia di diritto allo studio;
- la Regione Calabria, con DGR n. 372 del 30/06/2026, ai sensi della Legge Regionale 27/85, ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio annualità 2026 per l' anno scolastico 2026/2027;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. n. 122 del 29/04/2026 con la quale questo Ente ha approvato il piano per il diritto allo studio a.s. 2026/2027 per poter beneficiare dei finanziamenti previsti dalla L.R. n.27/1985, per i seguenti interventi in campo scolastico:

- refezione scolastica;
- trasporto scolastico;
- fornitura libri;
- interventi di assistenza specialistica;
- contributi alle scuole paritarie;

PRESO ATTO della comunicazione del Dipartimento Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi U.O.A. Istruzione e Sviluppo dei Talenti Settore Sistema Educativo Integrato e Diritti allo Studio Cittadella regionale, assunta agli atti in data 14.08.2026 al prot. n. 64928, con la quale la Regione Calabria ha comunicato che con DDS n.12853 del 22/07/2026 è stata assegnata al comune di Lamezia Terme la somma, pari ad € 192.065,33, di cui alla L. 27/85 relativa al “Fondo

Regionale per il Piano Scuola”, invitandolo a predisporre con proprio atto deliberativo un piano di riparto del fondo;

VISTI gli interventi ammessi per la gestione del Fondo:

- Assistenza specialistica, ausili didattici ed attrezzature per l’ inserimento degli alunni disabili, ai quali, per come previsto nel Piano regionale, i Comuni, dovranno dare priorità;
- Contributi sui buoni pasto relativi al servizio mensa;
- Contributi per le spese di funzionamento di convitti e semiconvitti;
- Trasporto scolastico;
- Scuola in ospedale;
- Istruzione a domicilio;

DATO ATTO che obiettivo dell’ Amministrazione è quello di raggiungere attraverso i minori anche le loro famiglie e poterne così valutare lo stato di bisogno, rimuovendo, laddove possibile, eventuali cause che incidono sui comportamenti e l’ apprendimento degli studenti, in simbiosi con gli obiettivi strategici della politica regionale nel settore dell’ istruzione, e nello specifico:

- migliorare la qualità e l’ efficacia del sistema dell’ istruzione;
- favorire la qualità della didattica in favore degli alunni con disabilità, garantendo loro l’ assolvimento dell’ obbligo scolastico;
- garantire servizi per l’ integrazione dei soggetti in situazioni di handicap;
- garantire la fruizione del servizio di “Mensa scolastica” , mediante graduazione della quota dei costi a carico degli utenti, alla luce della qualificazione del servizio di refezione scolastica non soltanto come “facoltativo a domanda individuale” , ma anche come strumentale all’ attività scolastica e, quindi, strettamente correlato al diritto all’ istruzione;
- assicurare il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico;

CONSIDERATO che, in sede di ripartizione del contributo assegnato, questa Amministrazione intende:

- privilegiare gli interventi di assistenza specialistica, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale per il Diritto allo Studio per l' anno scolastico 2026/2027;
- garantire, attraverso l'offerta dei servizi e prestazioni, l'effettività del diritto allo studio, individuando:
 - a norma dell'art. 2 della legge n. 63 del 13 aprile 2017, la mensa scolastica, fra i servizi che “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente” devono sostenere, destinando al servizio quota parte del contributo assegnato al fine di ridurre il costo totale e, conseguentemente, il tasso di copertura finanziaria a carico dell'utenza;
 - il servizio di trasporto scolastico, quale “servizio pubblico essenziale” , posto a garanzia del diritto allo studio, destinando quota parte del contributo a copertura del potenziamento del servizio in seguito all'istituzione di nuove tratte per le zone montane;

TENUTO CONTO che

- rispetto agli interventi di assistenza specialistica, alla luce di quanto convenuto nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11.09.2026 con gli Istituti Comprensivi del Comune di Lamezia Terme, questa Amministrazione utilizzerà come modalità di gestione delle

somme assegnate la gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica consentite dalla normativa vigente;

- ai sensi della vigente normativa in materia di diritto allo studio, si prevede l'erogazione di una quota destinata alla contribuzione del servizio di refezione scolastica in favore delle scuole paritarie che hanno sottoscritto la Convenzione con il Comune di Lamezia Terme, alle quali questa Amministrazione prevede che vengano attribuite anche le eventuali somme residue di anni precedenti all'uopo destinate;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra premesso,

- dover rimodulare nella parte finanziaria il Piano di intervento per il Diritto allo Studio a.s. 2026/2027, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 29/04/2026, tenendo conto delle priorità e le indicazioni previste dalla Regione Calabria nella DGR n. 372 del 30/06/2026;
- formulare il piano di riparto del contributo assegnato, mediante approvazione del format predisposto dalla Regione Calabria;

Atteso che:

- i servizi de quo rispondono agli obiettivi previsti nel DUP alla Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio POP_0401 - Istruzione prescolastica e POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria;
- le relative spese trovano la copertura finanziaria negli stanziamenti previsti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, previa variazione di bilancio che prevede l'adeguamento delle previsioni, in termini di competenza e di cassa del bilancio 2026 del capitolo di spesa 1464 "Spese per interventi di qualificazione del sistema scolastico" e del corrispondente capitolo di entrata 2024) per € 43.000,00 e, in particolare:
 - nel piano dei conti n. 1030215002 del bilancio esercizio finanziario 2026, già capitolo 1418 "Spese per il Servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi", e corrispondente capitolo di entrata 2115/0 (piano dei conti 2.01.01.02.001), relativamente alla quota corrispondente al 1.22% del Fondo assegnato dalla Regione Calabria e destinata a copertura del servizio di trasporto scolastico espletato dalla Lamezia Multiservizi spa a seguito affidamento in house providing, per € 2.340,33;
 - nel piano dei conti n. 1030215006 del bilancio esercizio finanziario 2026, già capitolo 1416 "Spese per il Servizio di Mensa scolastica" e corrispondente capitolo di entrata 2058/0 (piano dei conti 2.01.01.02.001), relativamente alla quota corrispondente al 28,49% del Fondo assegnato dalla Regione Calabria e destinata:
 - a copertura del servizio di refezione scolastica comunale espletato da ditta esterna a seguito procedura a evidenza pubblica per € 50.000,00;
 - quale contributo per le Scuole Paritarie del Comune di Lamezia Terme per € 4.725,00;
 - nel piano dei conti n. 1.03.02.15.999 del bilancio esercizio finanziario 2026, già cap. 1464 "Spese per interventi di qualificazione del sistema scolastico" e corrispondente capitolo di entrata 2024/0 (piano dei conti 2.01.01.02.001), relativamente alla quota corrispondente al 70,29% del Fondo assegnato dalla Regione Calabria, da finalizzare all'assistenza specialistica, ausili didattici ed attrezzature per l'inserimento degli alunni con disabilità per gli Istituti Comprensivi di competenza comunale, per € 135.000,00;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15.4.2026 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028";

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 15.4.2026 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21.7.2026 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 13.8.2026 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 6.6.2025 ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione" e successiva variazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 29.8.2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 22.5.2026 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1° e dell'art.147 bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione

PROPONE DI DELIBERARE

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- **DI PRENDERE ATTO** dell' importo complessivamente assegnato dalla Regione Calabria ex L.R. 27/85 nell' ambito del Piano regionale per il Diritto allo Studio anno scolastico 2026-2027, pari ad € 192.065,33;
- **DI RIMODULARE**, nella parte finanziaria, il Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2026/2027, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 29/04/2026, mediante approvazione del format relativo al piano di riparto del "Fondo Regionale per il Piano Scuola" a.s. 2026/2027 e del piano di ripartizione dei contributi da destinare alle scuole paritarie del territorio per il servizio mensa, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** le relative spese trovano la copertura finanziaria negli stanziamenti previsti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, previa variazione di bilancio che prevede l'adeguamento delle previsioni, in termini di competenza e di cassa del bilancio 2026 del capitolo di spesa 1464 "Spese per interventi di qualificazione del sistema scolastico" e del corrispondente capitolo di entrata 2024) per € 43.000,00, e in particolare:
 - ° nel piano dei conti n. 1030215002 del bilancio esercizio finanziario 2026, già capitolo 1418 "Spese per il Servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi", e corrispondente capitolo di entrata 2115/0 (piano dei conti 2.01.01.02.001), relativamente alla quota corrispondente al 1,22% del Fondo assegnato dalla Regione Calabria e destinata a copertura del servizio di trasporto scolastico espletato dalla Lamezia Multiservizi spa a seguito affidamento in house providing, per € 2.340,33;
 - ° nel piano dei conti n. 1030215006 del bilancio esercizio finanziario 2026, già capitolo 1416 "Spese per il Servizio di Mensa scolastica" e corrispondente capitolo di entrata 2058/0 (piano dei conti 2.01.01.02.001), relativamente alla quota corrispondente al 28,49% del Fondo assegnato dalla Regione Calabria e destinata:
 - a copertura del servizio di refezione scolastica comunale espletato da ditta esterna a seguito procedura a evidenza pubblica per € 50.000,00;

- quale contributo per le Scuole Paritarie del Comune di Lamezia Terme per € 4.725,00;
- nel piano dei conti n. 1.03.02.15.999 del bilancio esercizio finanziario 2026, già cap. 1464 "Spese per interventi di qualificazione del sistema scolastico" e corrispondente capitolo di entrata 2024/0 (piano dei conti 2.01.01.02.001), relativamente alla quota corrispondente al 70,29% del Fondo assegnato dalla Regione Calabria, da destinare al servizio di assistenza specialistica, ausili didattici ed attrezzature per gli alunni con disabilità, per € 35.000,00;
- **DI DISPORRE** che, a tal fine, copia del presente atto, comprensivo dei suoi allegati, venga trasmessa alla Regione Calabria nei termini di legge, con richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate e necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel piano in trattazione.

PROPONE DI DELIBERARE

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza in relazione alle tempistiche dettate dalla Regione Calabria.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2511 del 14/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 18/09/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2511 del 14/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 18/09/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2511 del 14/09/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Sindaco
CARDAMONE MICHELANGELO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA